

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1157/2535

นายจักรสิทธิ์ มณีพลอยเพชร

โจทก์

นายอภิชาติ พู่เฟื่องวณิช กับพวก

จำเลย

นายสุจินต์ เตโชติอัศนีย์ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 10

ความว่า คดีนี้จำเลยที่ 3 ได้ยื่นฎีกาไว้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2533 ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งอยู่ในสำนวนแล้ว ปัญหาการพิจารณาคดีก็ไม่มีข้อยุ่งยากแต่ประการใด การพิจารณาคดีน่าจะเสร็จเด็ดขาดไปโดยรวดเร็ว เพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและรวดเร็ว จึงขอให้ ท่านประธานศาลฎีกาใช้อำนาจตามพระธรรมนูญยุติธรรม มาตรา 10 นั้น พิจารณาคดีนี้และลงชื่อเป็นองค์คณะในคำพิพากษาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 และเพิกถอนสัญญาเช่าสร้างระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ถ้าไม่สามารถเพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้างและสัญญาเช่าสร้างดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชดใช้เงิน 3,200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากเพิกถอนการโอนสิทธิการเช่าสร้าง และสัญญาเช่าสร้างดังกล่าวได้แล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถโอนสิทธิการเช่าสร้างดังกล่าวให้โจทก์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้จำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียวชดใช้เงิน พร้อมดอกเบี้ยตาม จำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้นแก่โจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ทำสัญญาให้โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดิน และตึกพิพาทเป็นเวลา 11 ปี โดยให้ โจทก์เสียค่าธรรมเนียมเช่าสร้างเป็นเงิน 100,000 บาทและ เสียค่าเช่าอัตราเดือนละ 700 บาท ใน 6 ปีแรก ส่วนอีก 5 ปีหลัง ให้เสียค่าเช่า ตามอัตราค่าเช่าที่เปลี่ยนแปลงของอัตราค่าครองชีพ ซึ่งกำหนดโดย กระทรวงพาณิชย์เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้แก่ จำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 161,159)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 172)

คำสั่ง

จะพิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

จะพิจารณาดำเนินการให้ตามควรแก่กรณี

(สวัสดี โชติพานิช-ประธานศาลฎีกา-)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ